

Thème 4 - LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS
CHAP 15 sociétés en commandite par actions (SCA) ; sociétés d'exercice libéral (SEL) ; groupement d'intérêt économique (GIE)



Dossier 1

Définir qui pourra être désigné gérant de la SCA et qui ne pourra pas l'être.

Règles de droit

La SCA est dirigée par un ou plusieurs gérants, associé commandité ou tiers. S'il est associé commandité, le gérant doit avoir la capacité commerciale; s'il est non associé, il doit détenir la capacité civile. Ainsi, un associé commanditaire ne peut pas être gérant. En effet, les commanditaires ne peuvent exercer des actes de gestion au nom de la SCA, sous peine de perdre le bénéfice de leur responsabilité limitée au montant de leurs apports; ainsi, un commanditaire qui exercerait un acte de gestion malgré l'interdiction légale serait alors tenu solidairement avec les associés commandités des dettes sociales qui résulteraient de cet acte. Le dirigeant peut être une personne morale ou une personne physique. La limite d'âge est fixée à 65 ans, sauf clause statutaire contraire.

En l'espèce, la société Fortuneyo étant associée commanditaire, elle ne pourra donc pas être désignée gérante de la SCA. Cependant, un commandité, comme Agathe Aiguille, ou un tiers à la société, comme Mélissa Carter, pourra être désignée gérante

Analyser si l'associé commanditaire Fortuneyo pourra s'opposer à la nomination du gérant.

Le gérant est nommé par les commanditaires, avec l'accord des commandités. La première nomination se fait dans les statuts et les autres nominations se font par vote des commanditaires en AGO, à la majorité (sauf clause contraire des statuts), avec accord unanime des commandités. Il faut respecter les formalités de publicité concernant sa nomination.

Si le gérant est un associé commandité, il doit avoir la capacité commerciale. Si le gérant est un tiers, il doit avoir la capacité civile

En l'espèce, la désignation du gérant doit être faite par un vote des commanditaires, avec accord des commandités.

Les commanditaires représentent 45 % dans le capital social.

Les commandités représentent 55 %

Ainsi, pour empêcher la désignation de la gérante, il faudrait que la moitié de ces 45 % s'oppose à la désignation. Or, la société Fortuneyo dispose de 20 % sur 45. Elle ne pourra donc, seule, empêcher la désignation de Mélissa, ne disposant pas de la majorité des voix des commanditaires. Ainsi, si les commanditaires Crédit du Sud et les cinq fonds d'investissement votent pour Mélissa Carter et que tous les associés commandités sont d'accord, elle sera alors désignée gérante.

Dossier 2



MARYSE GUICHARD toute reproduction sans autorisation est interdite



Thème 4 - LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS
CHAP 15 sociétés en commandite par actions (SCA) ; sociétés d'exercice libéral (SEL) ; groupement d'intérêt économique (GIE)

Schématiser les formalités de cession des actions à respecter par l'associé de la SELAS

Dans les SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) l'agrément de nouveaux associés est donné à la majorité des 2/3 des associés exerçant leur profession au sein de la société. À compter du 1er septembre 2024, les sociétés d'exercice libéral pourront prévoir, dans leurs statuts, les modalités de retrait de leurs associés. Cependant, les règles ne devront toutefois pas aller à l'encontre des dispositions prévues concernant notamment la détention du capital social dans chaque profession.

En l'espèce, un des trois associés de la SEL souhaite vendre ses parts à un tiers à la société. Ainsi, il devra notifier son projet de cession, le gérant devra convoquer les associés à une assemblée générale, afin de voter ou non la cession. L'agrément sera obtenu par la majorité des votes de deux tiers des associés, peu importe leur part dans le capital social, sachant que l'associé cédant peut prendre part au vote. Ainsi, il suffit qu'un autre associé soit d'accord pour la cession des parts pour que la cession soit approuvée. Donc, si Paule Nord ou Rose Bifest d'accord avec la cession, Inès Tétic pourra céder ses parts au tiers.

Dossier 3

1. indiquer quels sont les avantages et les inconvénients du GIE (la méthodologie du cas pratique n'est pas exigée)

Avantages :

- Frais et formalisme réduits
- Pas de capital minimum
- Grande liberté pour organiser le fonctionnement
- Possibilité de mettre en commun des moyens et des activités
- Transparence fiscale

Inconvénients :

- Responsabilité indéfinie et solidaire des membres
- Peu compatible avec les activités lucratives.

2. expliquer s'ils ont intérêt à opter pour le GIE ou pour la SAS

la SAS a été initialement conçue pour accueillir des filiales communes d'entreprise. Elle peut donc apparaître parfois comme rivale du GIE.

- La SAS permet de mettre en commun un éventail plus important d'activités en commun puisqu'elle peut permettre la réalisation de bénéfice.
- Depuis 2008, il n'y a plus de capital minimum. Les formalités de constitution et de réalisation des apports sont un peu plus lourdes que pour le GIE (publication au SHAL, dépôt des fonds, etc.) mais la SAS demeure très souple. Le fonctionnement est également très largement régi par les statuts.
- La responsabilité des actionnaires est limitée au montant des apports.
- La SAS a un président.
- La société est en principe imposée à l'IS.

En l'espèce, malgré l'avantage considérable de la responsabilité limitée aux apports dans la SAS, plusieurs éléments conduisent à conseiller le GIE. En effet, Albert, Baptiste et Coralie ont manifesté leur attachement à leur



Thème 4 - LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS
CHAP 15 sociétés encommandite par actions (SCA) ; sociétés d'exercice libéral (SEL) ; groupement d'intérêt économique (GIE)

qualité de commerçant indépendant. Ici le GIE étant réservé à des activités auxiliaires aux activités principales des membres correspond bien à leur projet. Ils peuvent aussi être tous les trois administrateurs s'ils le souhaitent. Les règles de fonctionnement sont, dans les deux cas, laissées très largement au contrat constitutif. Les activités envisagées peuvent être exploitées sous n'importe laquelle des deux formes. Toutefois, dans la mesure où les activités qu'ils envisagent ne génèrent que des charges, il est capital qu'ils puissent les faire remonter dans leurs résultats. Ainsi, c'est le GIE qui correspond le mieux au projet des 3 commerçants

